

## LAB PRÓTESE

### TERMOS DE USO, POLÍTICA DE PRIVACIDADE E CONTRATO DE LICENÇA DE USO (SaaS)

---

**Empresa:** Mateus Bonfim Araújo

**CNPJ:** 65.881.387/0001-88

**Endereço:** Rua Santos Dumont, nº 677, Lourdes, Governador Valadares/MG

**E-mail:** [denteartlab@gmail.com](mailto:denteartlab@gmail.com)

**WhatsApp:** (31) 98270-9866

---

## INTRODUÇÃO

O presente instrumento estabelece os Termos de Uso, Política de Privacidade e Contrato de Licença de Uso da plataforma digital denominada **LAB PRÓTESE**, software disponibilizado em modelo SaaS (Software as a Service), destinado à gestão completa de laboratórios de prótese odontológica.

Este documento regula integralmente a relação jurídica, comercial, operacional, técnica e tecnológica entre a LAB PRÓTESE e qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, teste, contrate, avalie ou mantenha conta ativa na plataforma.

Ao acessar, cadastrar-se, iniciar período de teste gratuito, contratar plano, utilizar qualquer funcionalidade ou permanecer utilizando a plataforma, o usuário declara que leu, compreendeu e concorda integralmente com todas as cláusulas previstas neste documento.

---

## 1. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

A plataforma LAB PRÓTESE consiste em solução tecnológica desenvolvida para gestão operacional, administrativa, financeira, comercial e produtiva de laboratórios protéticos.

A plataforma foi desenvolvida para centralizar rotinas operacionais relacionadas à gestão de clientes, pacientes, ordens de serviço, controle de produção, financeiro, dashboards, relatórios gerenciais, portal do cliente, módulo TV, automações e integrações.

A LAB PRÓTESE disponibiliza sua solução em ambiente digital remoto, acessível via internet, podendo utilizar infraestrutura própria ou terceirizada.

O CONTRATANTE reconhece que, embora a plataforma utilize boas práticas de segurança, nenhum ambiente digital é totalmente imune a falhas técnicas, indisponibilidades, ataques externos, eventos de terceiros ou situações de força maior.

---

## 2. DEFINIÇÕES E CONCEITOS

Para interpretação adequada deste documento, aplicam-se as seguintes definições:

**PLATAFORMA:** sistema digital LAB PRÓTESE, incluindo software, banco de dados, APIs, dashboards, relatórios, módulos internos e integrações.

**CONTRATANTE:** pessoa física ou jurídica responsável pela contratação da assinatura.

**USUÁRIO:** pessoa autorizada a acessar a plataforma.

**ASSINATURA:** contratação de plano pago de acesso.

**TRIAL:** período de teste gratuito de 14 dias.

**DADOS:** quaisquer informações inseridas, processadas ou armazenadas na plataforma.

**CLIENTE FINAL:** dentistas, clínicas, consultórios, parceiros ou terceiros relacionados ao laboratório contratante.

**PACIENTE:** pessoa física vinculada a ordens de serviço, trabalhos, pedidos ou registros operacionais.

**PAINEL MASTER:** ambiente administrativo interno da LAB PRÓTESE.

---

## 3. OBJETO

O presente instrumento regula a concessão de licença temporária, limitada, revogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável de uso da plataforma LAB PRÓTESE.

A contratação da plataforma não implica cessão, transferência, alienação ou compartilhamento de qualquer direito de propriedade intelectual, industrial, tecnológica, comercial ou patrimonial.

O CONTRATANTE reconhece que está adquirindo exclusivamente direito temporário de uso da plataforma, condicionado às regras contratuais, técnicas, operacionais e comerciais aqui estabelecidas.

---

#### **4. LICENÇA DE USO E RESTRIÇÕES**

A licença concedida pela LAB PRÓTESE é exclusiva para uso interno do CONTRATANTE em suas atividades empresariais.

É expressamente proibido ao usuário:

- revender a plataforma;
- sublicenciar acesso;
- redistribuir o sistema;
- comercializar cópias;
- operar em white label;
- remover marca LAB PRÓTESE;
- copiar layout ou funcionalidades;
- realizar engenharia reversa;
- desmontar software;
- explorar vulnerabilidades.

A plataforma LAB PRÓTESE não autoriza operação em regime White Label.

Qualquer tentativa de utilização comercial não autorizada ensejará suspensão imediata e responsabilização judicial.

---

#### **5. CADASTRO E ACESSO**

Para utilização da plataforma, o CONTRATANTE deverá fornecer informações completas, verdadeiras, atualizadas e legítimas.

Ao realizar cadastro, o CONTRATANTE declara possuir plena capacidade legal para contratação.

O CONTRATANTE é integralmente responsável por:

- veracidade cadastral;
- manutenção de informações atualizadas;
- segurança de credenciais;
- sigilo de login e senha;

- permissões internas;
- acessos concedidos a terceiros.

Toda operação realizada por meio da conta cadastrada será presumida legítima, válida e autorizada.

---

## **6. USO PERMITIDO DA PLATAFORMA**

A plataforma deverá ser utilizada exclusivamente para finalidades lícitas e compatíveis com sua destinação operacional.

O usuário compromete-se a utilizar a plataforma com boa-fé, ética, diligência e em conformidade com a legislação vigente.

É vedado utilizar a plataforma para:

- atividades ilícitas;
- fraudes;
- lavagem de dinheiro;
- violação de direitos de terceiros;
- armazenamento de conteúdo ilegal;
- disseminação de malware;
- ataques cibernéticos.

A violação desta cláusula poderá resultar em suspensão imediata da conta.

---

## **7. DISPONIBILIDADE DO SISTEMA**

A LAB PRÓTESE envidará esforços razoáveis para manter a plataforma em funcionamento contínuo.

Todavia, não garante:

- disponibilidade ininterrupta;
- ausência total de falhas;
- ausência de indisponibilidades;
- funcionamento contínuo de integrações externas.

Poderão ocorrer interrupções por:

- manutenção;
- atualizações;
- falhas técnicas;
- eventos externos;
- força maior.

---

## **8. PERÍODO DE TESTE GRATUITO (TRIAL)**

A LAB PRÓTESE poderá disponibilizar período de teste gratuito de 14 (quatorze) dias para novos usuários.

Durante o período de trial, o usuário poderá acessar funcionalidades conforme regras comerciais vigentes.

A LAB PRÓTESE reserva-se o direito de limitar funcionalidades, módulos, integrações ou recursos durante o período de teste.

Encerrado o período gratuito, o acesso poderá ser suspenso automaticamente caso não haja contratação de plano pago.

A concessão de trial constitui mera liberalidade da empresa e poderá ser alterada, limitada ou encerrada a qualquer momento.

## **9. ASSINATURAS, PLANOS E MODELOS DE CONTRATAÇÃO**

A utilização da plataforma LAB PRÓTESE poderá depender da contratação de assinatura ativa, conforme plano escolhido pelo CONTRATANTE.

Os planos poderão ser disponibilizados em modalidades mensais e anuais, observadas as condições comerciais vigentes no momento da contratação.

Cada plano poderá conter limites, restrições ou diferenciações relacionadas a:

- quantidade de usuários;
- quantidade de ordens de serviço;
- módulos liberados;
- volume de armazenamento;
- exportação de dados;
- integrações;
- automações;

- relatórios avançados;
- APIs.

A LAB PRÓTESE poderá criar, modificar, suspender ou extinguir planos comerciais a qualquer tempo.

A contratação de qualquer plano implica aceitação integral das condições financeiras, operacionais, jurídicas e técnicas estabelecidas pela plataforma.

---

## **10. PAGAMENTOS, PIX E MERCADO PAGO**

Os pagamentos poderão ser processados por meios eletrônicos disponibilizados pela LAB PRÓTESE, incluindo:

- PIX;
- Mercado Pago;
- demais meios autorizados.

O CONTRATANTE reconhece que determinadas transações financeiras dependem de serviços prestados por terceiros.

A LAB PRÓTESE não se responsabiliza por:

- falhas de compensação;
- recusas bancárias;
- bloqueios antifraude;
- indisponibilidades externas;
- atrasos de processamento;
- falhas do Mercado Pago;
- falhas de PIX;
- instabilidades de terceiros.

A liberação ou manutenção do acesso dependerá da confirmação financeira efetiva.

A mera tentativa de pagamento não gera obrigação de manutenção de acesso.

---

## **11. CHARGEBACK, ESTORNOS E CONTESTAÇÕES**

Na hipótese de estorno, chargeback, contestação bancária, reversão financeira ou qualquer mecanismo similar, a LAB PRÓTESE poderá:

- bloquear imediatamente o acesso;
- suspender funcionalidades;
- cancelar planos;
- exigir regularização financeira.

O CONTRATANTE reconhece que contestação indevida poderá gerar cobrança administrativa, judicial ou extrajudicial.

Fraudes relacionadas a pagamentos poderão resultar em encerramento definitivo da conta.

---

## **12. INADIMPLÊNCIA E BLOQUEIO AUTOMÁTICO**

Em caso de inadimplência, atraso, falha de pagamento, estorno ou qualquer irregularidade financeira, a LAB PRÓTESE poderá bloquear total ou parcialmente o acesso do CONTRATANTE.

O bloqueio poderá ocorrer automaticamente e imediatamente, sem necessidade de aviso prévio adicional.

Durante o bloqueio, o CONTRATANTE poderá perder acesso a:

- dashboard;
- financeiro;
- relatórios;
- clientes;
- pacientes;
- ordens de serviço;
- produção;
- configurações;
- integrações.

A plataforma poderá redirecionar automaticamente o usuário para ambiente de regularização de assinatura.

A regularização financeira não implica reativação instantânea obrigatória.

---

### **13. PORTAL DO CLIENTE**

A plataforma poderá disponibilizar módulo denominado Portal do Cliente.

O Portal do Cliente destina-se ao acesso limitado de clientes finais, dentistas, clínicas, parceiros ou terceiros autorizados pelo CONTRATANTE.

O módulo poderá permitir:

- acompanhamento de trabalhos;
- consulta de etapas produtivas;
- status de ordens de serviço;
- comunicação;
- acompanhamento de produção;
- relatórios limitados.

O CONTRATANTE é exclusivamente responsável pelos acessos concedidos a terceiros.

A LAB PRÓTESE não se responsabiliza por acessos indevidos decorrentes de compartilhamento inadequado de credenciais.

---

### **14. EXPORTAÇÃO DE DADOS**

A plataforma poderá disponibilizar recursos de exportação de dados, incluindo:

- relatórios;
- planilhas;
- arquivos PDF;
- documentos;
- arquivos financeiros.

A exportação poderá estar sujeita ao plano contratado.

A exportação será limitada ao conteúdo inserido pelo próprio CONTRATANTE.

A exportação de dados não implica cessão de propriedade intelectual da estrutura tecnológica da plataforma.

---



## **15. APIs E INTEGRAÇÕES EXTERNAS**

A plataforma poderá disponibilizar integrações com APIs externas, sistemas terceiros, automações e ferramentas de comunicação, incluindo integração com WhatsApp.

Essas integrações poderão incluir:

- notificações;
- automações;
- sincronizações;
- envio de mensagens;
- importações;
- exportações;
- conectores externos.

O funcionamento dessas integrações dependerá de disponibilidade técnica de terceiros.

A LAB PRÓTESE não garante funcionamento ininterrupto dessas integrações.

Mudanças de política, alterações técnicas, interrupções ou revogações por terceiros não gerarão responsabilidade automática da LAB PRÓTESE.

## **16. SERVIÇOS FINANCEIROS INTEGRADOS E INTERMEDIÇÃO VIA ASAAS**

A plataforma LAB PRÓTESE poderá disponibilizar funcionalidades financeiras integradas por meio de provedores terceirizados especializados em serviços financeiros, banking as a service, meios de pagamento, emissão de cobranças e gestão de recebíveis, incluindo, mas não se limitando, ao ASAAS e demais parceiros homologados.

Essas funcionalidades poderão incluir, sem limitação:

- abertura de conta digital;
- criação de subcontas financeiras;
- emissão de boletos bancários;
- pagamento de boletos;
- geração de cobranças;
- recebimento por PIX;
- envio de cobranças via PIX;

- geração de QR Code PIX;
  - recebimento automático via PIX;
  - gestão de cobranças;
  - conciliação financeira;
  - recebimentos recorrentes;
  - controle de inadimplência;
  - movimentações financeiras;
  - transferências entre contas;
  - gestão de recebíveis.
- 

### **16.1 Intermediação Tecnológica**

A LAB PRÓTESE atua exclusivamente como provedora de tecnologia e intermediadora de integração entre a plataforma e instituições financeiras parceiras.

A LAB PRÓTESE não atua como:

- banco;
- instituição de pagamento;
- fintech regulada;
- custodiante financeiro;
- administradora de recursos.

Todos os serviços financeiros são executados por parceiros financeiros autorizados e regulados.

---

### **16.2 Responsabilidade sobre Operações Financeiras**

O CONTRATANTE reconhece que todos os serviços financeiros integrados dependem integralmente de terceiros.

A LAB PRÓTESE não garante disponibilidade contínua, aprovação automática, continuidade operacional ou ausência de falhas nos serviços financeiros prestados por terceiros.

A LAB PRÓTESE não será responsável por:

- bloqueios financeiros;
- recusas cadastrais;
- suspensão de contas;
- limitações operacionais;
- rejeições de pagamento;
- falhas em transferências;
- falhas em boletos;
- falhas em PIX;
- atrasos bancários;
- retenções financeiras;
- bloqueios regulatórios;
- fraudes externas.

Toda responsabilidade operacional, financeira e regulatória caberá à instituição financeira parceira responsável pela operação.

---

### **16.3 Cadastro, Compliance e Validação**

Para utilização das funcionalidades financeiras, o CONTRATANTE poderá ser submetido a processos adicionais de:

- validação cadastral;
- análise de risco;
- verificação documental;
- compliance;
- KYC (Know Your Customer);
- prevenção à fraude.

A aprovação, reprovação, limitação ou suspensão de contas financeiras dependerá exclusivamente da análise dos parceiros financeiros.

A LAB PRÓTESE não interfere diretamente nesses critérios.

---

### **16.4 Obrigações do Contratante**

Ao utilizar serviços financeiros integrados, o CONTRATANTE declara que:

- fornecerá informações verdadeiras;
- manterá dados atualizados;
- utilizará os serviços licitamente;
- respeitará legislação bancária, fiscal e regulatória;
- não praticará fraude, lavagem de dinheiro ou atividades ilícitas.

Qualquer indício de fraude, irregularidade ou atividade suspeita poderá resultar em bloqueio imediato das funcionalidades financeiras.

---

## **17. PROTEÇÃO DE DADOS, PRIVACIDADE E LGPD**

A LAB PRÓTESE compromete-se a tratar dados pessoais em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Ao utilizar a plataforma, o CONTRATANTE declara ciência de que a operação poderá envolver coleta, armazenamento, processamento e tratamento de dados pessoais.

Os dados tratados poderão incluir:

- nome;
- telefone;
- e-mail;
- CPF/CNPJ;
- endereço;
- informações financeiras;
- dados de clientes;
- dados de pacientes;
- documentos;
- imagens;
- relatórios.

A LAB PRÓTESE adota medidas técnicas e administrativas razoáveis para proteção dos dados tratados.

---

## **18. DADOS DE PACIENTES E DADOS SENSÍVEIS**

Em razão da natureza da plataforma, o CONTRATANTE reconhece que poderá inserir dados relacionados a:

- pacientes;
- tratamentos odontológicos;
- trabalhos protéticos;
- registros clínicos;
- imagens;
- documentos;
- informações sensíveis.

O CONTRATANTE declara ser o único responsável pela legitimidade da coleta, armazenamento e tratamento desses dados.

Compete exclusivamente ao CONTRATANTE:

- obter consentimentos;
- cumprir obrigações legais;
- garantir licitude do tratamento;
- atender solicitações de titulares.

A LAB PRÓTESE não assume responsabilidade sobre a origem, licitude ou legitimidade dos dados inseridos.

Quando aplicável, a LAB PRÓTESE atuará na condição de operadora de dados.

---

## **19. BACKUP, SEGURANÇA E INFRAESTRUTURA**

A LAB PRÓTESE poderá realizar rotinas internas de:

- backup;
- monitoramento;
- replicação;
- redundância;
- segurança;
- proteção de infraestrutura.

Todavia, o CONTRATANTE reconhece que nenhum ambiente digital é absolutamente imune a:

- falhas técnicas;
- corrupção de dados;
- ataques cibernéticos;
- indisponibilidades;
- invasões;
- falhas externas;
- eventos de força maior.

A existência de backups não representa garantia absoluta de recuperação integral, total ou imediata.

A LAB PRÓTESE não garante recuperação total de dados em qualquer cenário de falha, perda, exclusão, corrupção ou indisponibilidade.

## **20. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE**

Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE:

- utilizar a plataforma de forma lícita;
- respeitar legislação aplicável;
- proteger credenciais de acesso;
- restringir acessos não autorizados;
- manter dados corretos e atualizados;
- operar o sistema adequadamente;
- cumprir obrigações regulatórias.

É expressamente vedado:

- praticar fraudes;
- tentar acessar áreas restritas;
- explorar vulnerabilidades;
- realizar engenharia reversa;
- copiar funcionalidades;
- replicar o sistema;

- distribuir malware;
- comprometer a segurança da plataforma.

O descumprimento destas obrigações poderá resultar em suspensão, bloqueio ou encerramento definitivo da conta.

---

## **21. RESPONSABILIDADES DA LAB PRÓTESE**

A LAB PRÓTESE compromete-se a empregar esforços razoáveis para manutenção operacional da plataforma.

Todavia, a LAB PRÓTESE não garante:

- disponibilidade ininterrupta;
- ausência absoluta de falhas;
- ausência de vulnerabilidades;
- compatibilidade universal;
- funcionamento contínuo de integrações externas.

A empresa poderá realizar, a qualquer tempo:

- atualizações;
- melhorias;
- correções;
- manutenções;
- alterações estruturais.

Tais alterações poderão ocorrer com ou sem aviso prévio.

---

## **22. PAINEL MASTER E SUPORTE TÉCNICO**

A plataforma poderá conter ambiente administrativo interno denominado Painel Master.

O acesso ao Painel Master é restrito exclusivamente à equipe técnica autorizada da LAB PRÓTESE.

O acesso administrativo poderá ocorrer exclusivamente para:

- suporte técnico;

- manutenção;
- correção de falhas;
- diagnóstico;
- monitoramento;
- obrigações legais.

Todo acesso administrativo deverá respeitar confidencialidade, segurança e proteção de dados.

---

## **23. PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Todos os direitos relacionados à plataforma LAB PRÓTESE pertencem exclusivamente à LAB PRÓTESE TECNOLOGIA LTDA.

Isso inclui, sem limitação:

- código-fonte;
- arquitetura;
- banco estrutural;
- APIs;
- dashboards;
- relatórios;
- design;
- layout;
- funcionalidades;
- identidade visual;
- marca;
- documentação.

A contratação não implica cessão de qualquer direito de propriedade intelectual.

É expressamente proibido:

- copiar;
- reproduzir;
- vender;



- sublicenciar;
- redistribuir;
- desmontar;
- modificar;
- clonar;
- realizar engenharia reversa.

A violação desta cláusula poderá ensejar responsabilização civil, contratual e penal.

---

## **24. CANCELAMENTO E ENCERRAMENTO**

O CONTRATANTE poderá solicitar cancelamento da assinatura a qualquer momento.

O cancelamento não exclui obrigações financeiras pendentes.

A LAB PRÓTESE poderá suspender, bloquear ou encerrar contas em casos de:

- inadimplência;
  - fraude;
  - atividade suspeita;
  - risco operacional;
  - risco jurídico;
  - uso indevido;
  - violação contratual.
- 

## **25. RETENÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS**

Após cancelamento, encerramento ou suspensão definitiva, os dados vinculados à conta poderão permanecer armazenados por prazo de até 90 (noventa) dias.

Após esse período, a LAB PRÓTESE poderá excluir permanentemente todos os dados vinculados à conta.

Após exclusão definitiva, não haverá possibilidade de recuperação.

---

## **26. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A LAB PRÓTESE não será responsável por:

- danos indiretos;
- lucros cessantes;
- perda de oportunidade;
- falhas de terceiros;
- indisponibilidades externas;
- falhas de internet;
- incidentes decorrentes de mau uso.

Em qualquer hipótese de responsabilização, a responsabilidade total da LAB PRÓTESE ficará limitada ao valor efetivamente pago pelo CONTRATANTE nos últimos 12 meses.

---

## **27. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A LAB PRÓTESE poderá alterar estes Termos, Políticas e Condições a qualquer tempo.

As versões atualizadas substituirão integralmente versões anteriores.

A continuidade de uso da plataforma após alterações será interpretada como aceite integral das novas disposições.

---

## **28. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO**

Este instrumento será regido pela legislação da República Federativa do Brasil.

Fica eleito o foro da comarca de Governador Valadares/MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

---

## **29. DISPOSIÇÕES FINAIS**

Ao acessar, utilizar, testar, contratar ou permanecer utilizando a plataforma LAB PRÓTESE, o usuário declara expressamente que leu, compreendeu e concordou integralmente com todas as disposições previstas neste documento.

O aceite eletrônico, cadastro, contratação ou uso da plataforma constitui concordância plena, válida e juridicamente vinculante.

---

### **ACEITE ELETRÔNICO**

- ☐ Declaro que li integralmente os Termos de Uso.
- ☐ Declaro que li e concordo com a Política de Privacidade.
- ☐ Declaro estar ciente do Contrato de Licença de Uso SaaS.